



PUTUSAN
Nomor 300/Pdt.G/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama, yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

RAYMOND SETYADI UMBARA, Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Taman Kebon Jeruk Intercon Blok L2 No. 1, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erik Graha Pandapotan, SH., MKN., Gughi Gumielar, SH., Arlis Budi Wibowo, SH., Yonelfia Yeli, SH. dan Revin Yuridistira, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "Winn Attorney At Law", yang beralamat kantor di Office 8, Lantai 18-A. Jl. Senopati No. 8, SCBD, Jakarta Selatan – 12920, Indonesia, email: pandapotan@winn.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1275/HK/III/2025 tanggal 19 Maret 2025, selanjutnya disebut sebagai; -----PENGGUGAT;

M E L A W A N

WILLIAM GOSAL, alamat dahulu di Villa Bukit Mas RC-29, RT001/RW007, Kel. Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Surabaya, Jawa Timur dan sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai; -----TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti dari kedua belah pihak;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 6 Maret 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya tanggal 11 Maret 2025 dibawah register perkara Nomor 300/Pdt.G/2025/PN.Sby. dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERMOHONAN GUGATAN PENGGUGAT

1. Bahwa domisili hukum **TERGUGAT** adalah berkedudukan di Kota Surabaya dengan alamat di Villa Bukit Mas RC -29, Kota Surabaya, Jawa Timur, yang mana daerah hukum **TERGUGAT** termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya;
2. Bahwa mengenai Kompetensi pengajuan gugatan ini diajukan berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 ayat 1 dan 2 HIR yang menyatakan :

Pasal 118

- (1) "Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh **PENGGUGAT** atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya."
- (2) "Jika Tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari Tergugat itu, yang dipilih oleh Penggugat. Jika Tergugat-Tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka Gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang berutang utama dari salah seorang dari pada orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari pasal 6 dari reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman."
3. Bahwa hal tersebut juga sesuai dengan pendapat hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam literatur Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Penerbit Sinar Grafika, pada halaman 439, yang menyebutkan sebagai berikut:
"Actor Sequitur Forum Rei (gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal tergugat)."
4. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, mengingat domisili hukum **TERGUGAT** berkedudukan di daerah hukum Surabaya, dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya adalah

Halaman 2 Putusan Nomor 300/Pdt.G/2025/PN.Sby.



Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus Gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT**, sesuai dengan kompetensi pengadilan baik kompetensi relatif maupun absolut;

KEDUDUKAN PENGGUGAT DAN HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT

5. Bahwa **PENGGUGAT** sebelumnya telah sepakat untuk melakukan kerjasama investasi dengan **TERGUGAT** berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi yang antara lain sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi tertanggal 24 April 2023, **PENGGUGAT** telah menyetorkan dana kepada **TERGUGAT** sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
- b. Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi tertanggal 17 Juni 2023, **PENGGUGAT** telah menyetorkan dana kepada **TERGUGAT** sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- c. Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi tertanggal 14 Juli 2023, **PENGGUGAT** telah menyetorkan dana kepada **TERGUGAT** sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
- d. Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi tertanggal 17 September 2023, **PENGGUGAT** telah menyetorkan dana kepada **TERGUGAT** sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- e. Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi tertanggal 23 Januari 2024, **PENGGUGAT** telah menyetorkan dana kepada **TERGUGAT** sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

6. Bahwa kemudian merujuk pada Perjanjian-Perjanjian tersebut diatas **PENGGUGAT** telah melakukan penyertaan uang pokok kepada **TERGUGAT** dengan total nilai Investasi sebesar **Rp. 5.200.000.000,-** (lima miliar dua ratus juta rupiah) yang dibuktikan melalui Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi tersebut diatas;

7. Bahwa atas dana Investasi yang telah disetorkan oleh **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT** berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi tersebut diatas, **TERGUGAT** memiliki kewajiban memberikan profit (keuntungan) kepada **PENGGUGAT** sebesar 5% (lima persen), 10%



(sepuluh persen) serta 11% (sebelas persen) dari nilai pokok investasi di akhir masa kontrak kerjasama investasi sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Perjanjian, namun faktanya sejak akhir masa kontrak kerjasama sampai dengan gugatan a quo diajukan, **TERGUGAT** belum melakukan kewajibannya memberikan profit atas kerjasama investasi yang dilakukan oleh **PENGGUGAT**;

8. Bahwa mengingat Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi telah ditandatangani dan disepakati antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** maka secara hukum Perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak, maka kedua belah pihak wajib menjalankan hak maupun kewajiban yang diatur dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi, sebagaimana sesuai dengan ketentuan hukum pada Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan:

Pasal 1338

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

9. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas maka secara hukum Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi merupakan Perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum, sah, dan mengikat bagi para pihak dalam perjanjian dalam hal ini **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**, sehingga apabila terdapat perbuatan dari para pihak yang terbukti melanggar perjanjian maka secara hukum perbuatan tersebut merupakan Wanprestasi;

10. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian fakta-fakta dan mendasar pada ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka secara nyata **PENGGUGAT** selaku pihak yang merasa dirugikan atas adanya perbuatan **TERGUGAT** yang melanggar isi perjanjian maka **PENGGUGAT** sangat berkepentingan untuk mengajukan gugatan a quo terhadap **TERGUGAT** selaku pihak yang memiliki kewajiban hutang yang belum diselesaikan kepada **PENGGUGAT**, maka oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo sudah sepatutnya mengabulkan Gugatan dari **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;



**PERBUATAN WANPRESTASI (INGKAR JANJI) YANG DILAKUKAN OLEH
TERGUGAT**

11. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi, **PENGUGAT** telah menyetorkan sejumlah uang dana pokok investasi kepada **TERGUGAT** sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama investasi dengan total uang sejumlah **Rp. 5.200.000.000,-** (lima miliar dua ratus juta rupiah);

12. Bahwa terhadap kerjasama investasi tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi **TERGUGAT** memiliki kewajiban memberikan profit (keuntungan) kepada **PENGUGAT** sebesar 5% (lima persen), 10% (sepuluh persen) serta 11% (sebelas persen) dari nilai pokok investasi di akhir masa kontrak kerjasama investasi dan dibayarkan bersamaan dengan pengembalian nilai pokok investasi, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 4 ayat 1 dan 2 Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi sebagai berikut:

Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi tanggal 24 April 2023, yang menyatakan :

Pasal 4 ayat (1)

“(1) Pihak Pertama sepakat memberikan profit (keuntungan) kepada pihak kedua sebesar 11% (sebelas persen) dari nilai pokok investasi di akhir masa kontrak ini.”

Pasal 4 ayat (2)

(2) Profit tersebut akan dibayarkan oleh Pihak Pertama bersamaan dengan pengembalian nilai pokok investasi.”

Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi tanggal 17 Juni 2023, yang menyatakan:

Pasal 4 ayat (1)

“(1) Pihak Pertama sepakat memberikan profit (keuntungan) kepada pihak kedua sebesar 5% (lima persen) dari nilai pokok investasi di akhir masa kontrak ini.”

Pasal 4 ayat (2)

(2) Profit tersebut akan dibayarkan oleh Pihak Pertama bersamaan dengan pengembalian nilai pokok investasi.”

Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi tanggal 14 Juli 2023, yang menyatakan:

Pasal 4 ayat (1)



“(1) Pihak Pertama sepakat memberikan profit (keuntungan) kepada pihak kedua sebesar 11% (sebelas persen) dari nilai pokok investasi di akhir masa kontrak ini.”

Pasal 4 ayat (2)

(2) Profit tersebut akan dibayarkan oleh Pihak Pertama bersamaan dengan pengembalian nilai pokok investasi.”

Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi tanggal 17 September 2023, yang menyatakan:

Pasal 4 ayat (1)

“(1) Pihak Pertama sepakat memberikan profit (keuntungan) kepada pihak kedua sebesar 5% (lima persen) dari nilai pokok investasi di akhir masa kontrak ini.”

Pasal 4 ayat (2)

(2) Profit tersebut akan dibayarkan oleh Pihak Pertama bersamaan dengan pengembalian nilai pokok investasi.”

Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi tanggal 23 Januari 2024, yang menyatakan:

Pasal 4 ayat (1)

“(1) Pihak Pertama sepakat memberikan profit (keuntungan) kepada pihak kedua sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai pokok investasi di akhir masa kontrak ini.”

Pasal 4 ayat (2)

(2) Profit tersebut akan dibayarkan oleh Pihak Pertama bersamaan dengan pengembalian nilai pokok investasi.”

13. Bahwa namun demikian sampai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi yakni sejak akhir masa kontrak Perjanjian sampai dengan gugatan a quo diajukan, **TERGUGAT** tidak juga menunjukkan itikad baiknya untuk melaksanakan kewajibannya berupa pemberian profit (keuntungan) dan mengembalikan dana pokok investasi kepada **PENGGUGAT**;

14. Bahwa kewajiban hukum **TERGUGAT** berupa pemberian profit (keuntungan) sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi yang belum dibayarkan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** adalah sebagai berikut :

a. Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi tanggal 24 April 2023 nilai investasi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan nilai keuntungan 11% (sebelas persen), jumlah



nilai profit (keuntungan) yang harus diberikan **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** adalah sebesar **Rp. 220.000.000,-** (dua ratus dua puluh juta rupiah);

b. Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi tanggal 17 Juni 2023 nilai investasi sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dengan nilai keuntungan 5% (lima persen), jumlah nilai profit (keuntungan) yang harus diberikan **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** adalah sebesar **Rp. 20.000.000,-** (dua puluh juta rupiah);

c. Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi tanggal 14 Juli 2023 nilai investasi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan nilai keuntungan 11% (sebelas persen), jumlah nilai profit (keuntungan) yang harus diberikan **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** adalah sebesar **Rp. 220.000.000,-** (dua ratus dua puluh juta rupiah);

d. Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi tanggal 17 September 2023 nilai investasi sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dengan nilai keuntungan 5% (lima persen), jumlah nilai profit (keuntungan) yang harus diberikan **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** adalah sebesar **Rp. 20.000.000,-** (dua puluh juta rupiah);

e. Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi tanggal 23 Januari 2024 nilai investasi sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dengan nilai keuntungan 10% (sepuluh persen), jumlah nilai profit (keuntungan) yang harus diberikan **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** adalah sebesar **Rp. 40.000.000,-** (empat puluh juta rupiah);

Dengan demikian kewajiban **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** berupa pemberian profit (keuntungan) berdasarkan dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi hingga gugatan a quo diajukan adalah sebesar **Rp. 520.000.000,-** (lima ratus dua puluh juta rupiah) serta kewajiban pengembalian dana pokok investasi sebesar **Rp. 5.200.000.000,-** (lima miliar dua ratus juta rupiah);

15. Bahwa kemudian menindaklanjuti perbuatan **TERGUGAT** yang hingga tenggang waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian belum juga melaksanakan kewajibannya memberikan profit dan mengembalikan dana pokok investasi kepada **PENGUGAT**, maka kemudian **PENGUGAT**



mencoba mencairkan cek yang merupakan jaminan yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi sebagai berikut:

- a. Cek Bank BCA No. ES 305514 tanggal 21 Juli 2023;
- b. Cek Bank BCA No. ES 305513 tanggal 28 Juli 2023;
- c. Cek Bank BCA No. DY 272396 tanggal 18 Oktober 2023;
- d. Cek Bank BCA No. DY 272397 tanggal 21 Oktober 2023;
- e. Cek Bank BCA No. EO 811447 tanggal 16 Januari 2024;
- f. Cek Bank BCA No. ET 969780 tanggal 16 Januari 2024;
- g. Cek Bank BCA No. EW 294331 tanggal 10 Maret 2024.

16. Bahwa namun dalam faktanya saat **PENGUGAT** melakukan pencairan cek yang merupakan jaminan yang tidak terpisahkan dari perjanjian tersebut justru ditolak oleh pihak Bank BCA dengan alasan tidak terdapat dana, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari pihak Bank BCA yang antara lain sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan Penolakan (SKP) No Warkat: 0005514 tanggal 25 Oktober 2023, alasan penolakan dana tidak cukup;
- b. Surat Keterangan Penolakan (SKP) No Warkat: 0969780 tanggal 16 April 2024, alasan penolakan dana tidak cukup;
- c. Surat Keterangan Penolakan (SKP) No Warkat: 0811447 tanggal 23 April 2024, alasan penolakan syarat format bilyet giro berupa nama jelas penarik dan/atau tandatangan penarik tidak dipenuhi yaitu tandatangan basah yang dapat dilengkapi cap atau stempel sesuai dengan perjanjian pembukaan rekening giro;
- d. Surat Keterangan Penolakan (SKP) No Warkat: 0294331 tanggal 23 April 2024, alasan penolakan dana tidak cukup.

17. Bahwa disamping itu terhadap kerjasama investasi tersebut, apabila **TERGUGAT** terlambat memberikan profit (keuntungan) kepada **PENGUGAT** maka **TERGUGAT** dikenakan bunga sebesar 0,1% per hari sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi, sebagaimana dinyatakan pada:

Pasal 6

“Apabila Pihak Pertama tidak bisa memenuhi kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) selama 3 (tiga) hari berturut-turut, maka Pihak Kedua pada hari ke 4 (empat) atau tanggal Dua Puluh Delapan, bulan Tujuh, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiha (28/07/2023) berhak untuk mencairkan giro atau cek yang diberikan oleh Pihak Pertama, dan sejak



hari tersebut dan seterusnya Pihak Pertama akan dikenakan **bunga sebesar 0,1% per hari.**"

18. Bahwa dengan demikian mengingat sampai dengan gugatan a quo **TERGUGAT** belum menjalankan kewajibannya memberikan profit dan mengembalikan uang pokok investasi kepada **PENGGUGAT** maka berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi **TERGUGAT** dikenakan bunga sebesar 0,1 % per hari sebagaimana kami uraikan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi tanggal 24 April 2023 nilai investasi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan nilai keuntungan 11% (sebelas persen), jumlah nilai profit (keuntungan sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan bunga keterlambatan 0,1% perhari (667 hari per tgl 27 Februari 2025) sebesar **Rp. 146.740.000.000,- (seratus empat puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah);**
- b. Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi tanggal 17 Juni 2023 nilai investasi sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dengan nilai keuntungan 5% (lima persen), jumlah nilai profit (keuntungan) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan bunga keterlambatan 0,1% perhari (614 hari per tgl 27 Februari 2025) sebesar **Rp. 12.280.000.000,- (dua belas miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah);**
- c. Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi tanggal 14 Juli 2023 nilai investasi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan nilai keuntungan 11% (sebelas persen), jumlah nilai profit (keuntungan) sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan bunga keterlambatan 0,1% perhari (588 hari per tgl 27 Februari 2025) sebesar **Rp. 129.360.000.000,- (seratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah);**
- d. Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi tanggal 17 September 2023 nilai investasi sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dengan nilai keuntungan 5% (lima persen), jumlah nilai profit (keuntungan) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan bunga keterlambatan 0,1% perhari (524 hari per tgl 27 Februari 2025) sebesar **Rp. 10.480.000.000,- (sepuluh miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah);**



e. Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi tanggal 23 Januari 2024 nilai investasi sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dengan nilai keuntungan 10% (sepuluh persen), jumlah nilai profit (keuntungan) sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan bunga keterlambatan 0,1% perhari (399 hari per tgl 27 Februari 2025) sebesar **Rp. 15.960.000.000,- (lima belas miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah);**

Dengan demikian jumlah kewajiban pembayaran bunga yang harus dibayarkan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** berdasarkan ketentuan Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi hingga gugatan ini diajukan adalah sebesar **Rp. 314.820.000.000,- (tiga ratus empat belas miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah);**

19. Bahwa adapun guna menyelesaikan permasalahan hukum terkait Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi, **PENGUGAT** telah melakukan upaya hukum secara patut dengan telah memperingatkan kepada **TERGUGAT**, untuk dapat segera melaksanakan kewajiban berupa pemberian profit (keuntungan) dan pengembalian nilai pokok investasi serta bunga keterlambatan kepada **PENGUGAT**, melalui Surat Peringatan (Somasi) sebagai berikut:

a. Surat Peringatan (Somasi & Undangan) Nomor :168/LAW-RSU/AT/SOM/V/2024 tertanggal 19 Juni 2024 tentang kewajiban William Gosal in casu **TERGUGAT**; dan

b. Surat Peringatan (Somasi Kedua) Nomor :198/LAW-RSU/YY/SOM/VII/2024 tertanggal 19 Juli 2024 tentang kewajiban William Gosal in casu **TERGUGAT**.

20. Bahwa namun demikian terhadap somasi dan undangan yang **PENGUGAT** sampaikan kepada **TERGUGAT** sebagaimana dimaksud diatas, dalam faktanya **TERGUGAT** tetap tidak menunjukkan adanya itikad baik kepada **PENGUGAT** untuk segera menyelesaikan kewajibannya dengan memberikan profit (keuntungan) dan mengembalikan dana pokok investasi kepada **PENGUGAT**, sehingga **PENGUGAT** merasa sangat dirugikan atas perbuatan **TERGUGAT** tersebut;

21. Bahwa sampai gugatan a quo diajukan, **TERGUGAT** sama sekali belum melaksanakan kewajibannya kepada **PENGUGAT** untuk memberikan profit investasi sebesar **Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah)**, serta mengembalikan dana pokok investasi sebesar **Rp. 5.200.000.000,- (lima miliar dua ratus juta rupiah)**, dan bunga



keterlambatan sebesar **Rp. 314.820.000.000,- (tiga ratus empat belas miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah)** sehingga secara nyata perbuatan **TERGUGAT** tersebut menunjukkan merupakan Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) terhadap kewajibannya dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi;

22. Bahwa **TERGUGAT** yang telah lalai tidak memenuhi kewajibannya berupa memberikan profit investasi dan mengembalikan dana pokok investasi kepada **PENGUGAT** dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi, maka secara nyata perbuatan **TERGUGAT** yang telah lalai tersebut merupakan Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPdata yang berbunyi:

Pasal 1238

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan perikatan itu sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

23. Bahwa atas Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) yang dilakukan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka menimbulkan hak bagi **PENGUGAT** untuk menuntut biaya ganti rugi yang disebabkan akibat Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) sebagaimana tertuang pada Pasal 1239 KUHPdata, yang menyatakan:

Pasal 1239

“Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.”

24. Bahwa dengan adanya Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi yang telah disepakati antara **TERGUGAT** dengan **PENGUGAT**, dimana suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak yang membuat perjanjian maka perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh **TERGUGAT**, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, sebagai berikut:

Pasal 1338

“(1) semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.”

25. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPdata tersebut diatas maka sudah sepatutnya Majelis Hakim



Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa, mengadili dan Memutus gugatan a quo menyatakan:

- 1) Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi tertanggal 24 April 2023;
- 2) Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi tertanggal 17 Juni 2023;
- 3) Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi tertanggal 14 Juli 2023;
- 4) Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi tertanggal 17 September 2023;
- 5) Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi tertanggal 23 Januari 2024;

Mempunyai Kekuatan Hukum, Sah dan Mengikat;

26. Bahwa atas tindakan **TERGUGAT** yang hingga saat ini tidak memberikan profit (keuntungan), dan tidak mengembalikan dana pokok investasi serta tidak membayar bunga keterlambatan kepada **PENGUGAT** yang merupakan hak **PENGUGAT** telah menyebabkan terjadinya kerugian yang sangat besar bagi **PENGUGAT**, karena **PENGUGAT** tidak dapat menggunakan dana yang seharusnya dapat digunakan oleh **PENGUGAT** untuk melakukan investasi pada kegiatan lainnya serta menjalankan bisnis lainnya akibat Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) **TERGUGAT**;

27. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **TERGUGAT** secara hukum memiliki kewajiban untuk memberikan profit (keuntungan), dan mengembalikan dana pokok investasi serta membayarkan bunga keterlambatan kepada **PENGUGAT** secara keseluruhan berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi beserta segala akibat hukumnya;

28. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut diatas maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Surabaya c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menerima dan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh **PENGUGAT** untuk seluruhnya;

29. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan **PENGUGAT** dan demi menghindari adanya upaya-upaya dari **TERGUGAT** untuk mengalihkan aset-aset miliknya kepada pihak lain, sehingga mengakibatkan gugatan ini menjadi sia-sia (illusionir), serta guna menjamin pemenuhan



hak-hak **PENGUGAT** untuk memperoleh ganti kerugian apabila gugatan ini nantinya dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 227 ayat (1) H.I.R., maka dengan ini **PENGUGAT** mohon agar Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI SURABAYA berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap seluruh aset-aset, harta bergerak maupun tidak bergerak milik **TERGUGAT** berupa:

- 1) Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Villa Bukit Mas RC-29 RT 001 RW 007 Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kabupaten/Kota Surabaya Jawa Timur – 60225.
- 2) Saham pada PT Tecto Indonesia Asasta sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 3) Saham pada PT Handyman Smarttech Indonesia sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);

30. Bahwa selain itu mengingat **TERGUGAT** telah terbukti melakukan suatu perbuatan melanggar hukum yang secara nyata telah mengakibatkan kerugian bagi **PENGUGAT**, maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Surabaya c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan **TERGUGAT** telah melakukan Wanprestasi (Ingkar Janji);

KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PENGUGAT ATAS PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT

31. Bahwa atas perbuatan **TERGUGAT** yang sampai dengan saat ini belum menyelesaikan kewajibannya kepada **PENGUGAT** berupa pembayaran profit (keuntungan), pembayaran bunga keterlambatan serta tidak mengembalikan dana pokok investasi berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi sehingga menimbulkan kerugian bagi **PENGUGAT**;

32. Bahwa dengan tidak dikembalikannya kewajiban **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** tersebut, mengakibatkan adanya kerugian yang dialami oleh **PENGUGAT**, atas hal tersebut **PENGUGAT** tidak dapat menggunakan dana yang seharusnya dapat digunakan oleh **PENGUGAT** untuk melakukan investasi pada kegiatan usaha lainnya serta menjalankan bisnis lainnya;

33. Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum sebagaimana kami sampaikan tersebut diatas, nyata telah membuktikan adanya kerugian yang dialami oleh **PENGUGAT**, baik secara materiil maupun immateriil merupakan Hak **PENGUGAT** untuk mengajukan sejumlah ganti kerugian



akibat Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) yang dilakukan **TERGUGAT**, antara lain sebagai berikut:

A. KERUGIAN MATERIIL

Bahwa atas perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) yang dilakukan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** atas kelalaian **TERGUGAT** yang tidak membayarkan kewajibannya kepada **PENGUGAT**, sehingga telah menyebabkan kerugian Materiil kepada **PENGUGAT** adalah sebesar **Rp. 5.720.000.000,- (lima miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah)** dan bunga sebesar **Rp. 314.820.000.000,- (tiga ratus empat belas miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

No	Kewajiban TERGUGAT	Jumlah Hutang
1.	Pembayaran Profit (keuntungan)	Rp. 520.000.000,-
2.	Pengembalian Nilai Pokok Investasi	Rp. 5.200.000.000,-
	Total Kewajiban Pokok	Rp. 5.720.000.000,-

No	Kewajiban TERGUGAT	Jumlah Hutang
1.	Bunga keterlambatan	Rp. 314.820.000.000,-

B. KERUGIAN IMMATERIIL

Bahwa akibat dari perbuatan **TERGUGAT** yang menyebabkan kerugian **PENGUGAT** akibat terbuangnya waktu, kekecewaan serta terkurasnya pikiran **PENGUGAT**, gagalnya **PENGUGAT** melakukan investasi pada kegiatan usaha lainnya serta menjalankan bisnis lainnya akibat Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT**, sehingga **PENGUGAT** mengalami kerugian sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)**;

PERMOHONAN SITA JAMINAN

34. Bahwa apabila ada dugaan yang beralasan kiranya seorang yang berutang, terhadap siapa belum dijatuhkan keputusan hakim atau ada suatu keputusan hakim yang belum dapat dijalankan, berusaha untuk menggelapkan atau mengangkut barang-barangnya yang tidak dapat diangkat atau barang-barangnya yang dapat diangkat supaya menjauhkan barang-barang itu dari pihak yang mengutangkan, maka hakim atas permohonan dengan surat untuk itu dari yang berkepentingan dapat memberi perintah untuk menyita barang-barang demikian itu untuk menjaga



hak orang yang memajukan permohonan, sebagaimana diatur melalui **Pasal 227 ayat (1) H.I.R.**, yang menyatakan:

“Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan, pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.”

35. Bahwa **PENGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI SURABAYA untuk adanya Putusan Provisionil guna menjamin terpenuhinya tuntutan **PENGUGAT** dan demi menghindari adanya upaya-upaya dari **PARA TERGUGAT** untuk mengalihkan aset-aset miliknya kepada pihak lain, sehingga mengakibatkan gugatan ini menjadi sia-sia (illusoir), serta guna menjamin pemenuhan hak-hak **PENGUGAT** untuk memperoleh ganti kerugian apabila gugatan ini nantinya dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 227 ayat (1) H.I.R., maka dengan ini **PENGUGAT** mohon agar Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI SURABAYA berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap asset tidak bergerak milik **TERGUGAT** berupa:

- 1) Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Villa Bukit Mas RC-29 RT 001 RW 007 Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kabupaten/Kota Surabaya Jawa Timur – 60225.
- 2) Saham pada PT Tecto Indonesia Asasta sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 3) Saham pada PT Handyman Smarttech Indonesia sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);

36. Bahwa untuk menghindari adanya itikad buruk dari **TERGUGAT** untuk mematuhi isi dalam putusan ini, maka cukup beralasan Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara a quo agar menghukum **TERGUGAT** membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian dan/atau keterlambatan melaksanakan isi Putusan ini;



37. Bahwa mengingat gugatan **PENGGUGAT** ini didukung oleh alat bukti yang sah menurut hukum, dengan berpedoman aturan hukum yang berlaku maka cukup beralasan bila **PENGGUGAT** mohon agar Putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verzet), banding, maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

38. Bahwa oleh karena nyata secara hukum, **TERGUGAT** adalah pihak yang bersalah karena telah melakukan suatu pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian bagi **PENGGUGAT**, maka sangat wajar apabila **TERGUGAT** dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan yang telah diuraikan di atas, **PENGGUGAT** mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Demi melindungi hak-hak dari **PENGGUGAT**, mohon kiranya terlebih dahulu Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam Tindakan pendahuluan/Provisionil, melakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap seluruh aset-aset, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik **TERGUGAT** berupa;

- 1) Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Villa Bukit Mas RC-29 RT 001 RW 007 Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kabupaten/Kota Surabaya Jawa Timur – 60225.
- 2) Saham pada PT Tecto Indonesia Asasta sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 3) Saham pada PT Handyman Smarttech Indonesia sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan :
 - 1) Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi tanggal 24 April 2023;
 - 2) Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi tanggal 17 Juni 2023;
 - 3) Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi tanggal 14 Juli 2023;



- 4) Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi tanggal 17 September 2023;
- 5) Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi tanggal 23 Januari 2024;

Mempunyai kekuatan Hukum, Sah dan Mengikat;

3. Menyatakan **TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji);

4. Menghukum **TERGUGAT** membayar kerugian materiil kepada **PENGUGAT** secara tunai sebesar **Rp. 5.720.000.000,-** (lima miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) dan bunga keterlambatan sebesar **Rp. 314.820.000.000,-** (tiga ratus empat belas miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah);

5. Menghukum **TERGUGAT** membayar kerugian immateriil kepada **PENGUGAT** secara tunai sebesar **Rp. 10.000.000.000,-** (sepuluh miliar rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap seluruh aset-aset, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik **TERGUGAT** berupa:

- 1) Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Villa Bukit Mas RC-29 RT 001 RW 007 Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kabupaten/Kota Surabaya Jawa Timur – 60225.
- 2) Saham pada PT Tecto Indonesia Asasta sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 3) Saham pada PT Handyman Smarttech Indonesia sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);

7. Menghukum **TERGUGAT** jika lalai melaksanakan putusan ini dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;

8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

9. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut diatas dan sedangkan untuk Tergugat tidak pernah hadir serta tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir mewakilinya di persidangan, walaupun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana menurut relaas panggilan sidang masing-masing tanggal 13 Maret dan 10 April, serta panggilan koran pada tanggal 22 Mei 2025 dan 30 April 2025, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terdapat alasan yang sah, sehingga Tergugat yang tidak hadir di persidangan tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri Tergugat yaitu dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. P-1 : Berupa foto copy Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi tertanggal 24 April 2023;
2. P-2 : Berupa foto copy Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi tertanggal 17 Juni 2023;
3. P-3 : Berupa foto copy Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi tertanggal 14 Juli 2023;
4. P-4 : Berupa foto copy Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi tertanggal 17 September 2023;
5. P-5 : Berupa foto copy Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi tertanggal 23 Januari 2024;
6. P-6 : Berupa foto copy Cek Bank BCA No. ES 305514 tanggal 21 Juli 2023 dengan Nominal sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah)
7. P-7 : Berupa foto copy Cek Bank BCA No. ES 305513 tanggal 28 Juli 2023 dengan Nominal sebesar Rp. 2.220.000.000,- (dua miliar dua ratus dua puluh juta rupiah)
8. P-8 : Berupa foto copy Cek Bank BCA No. DY 272396 tanggal 18 Oktober 2023 dengan Nominal sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua miliar delapan ratus juta rupiah)



- 9. P-9 :** Berupa foto copy Cek Bank BCA No. DY 272397 tanggal 21 Oktober 2023 dengan Nominal sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)
- 10. P-10 :** Berupa foto copy Cek Bank BCA No. EO 811447 tanggal 16 Januari 2024 dengan Nominal sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- 11. P-11 :** Berupa foto copy Cek Bank BCA No. ET 969780 tanggal 16 Januari 2024 dengan Nominal sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- 12. P-12 :** Berupa foto copy Cek Bank BCA No. EW 294331 tanggal 10 Maret 2024 dengan Nominal sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- 13. P-13 :** Berupa foto copy Surat Keterangan Penolakan Cek Bank BCA Nomor Warkat : 0305514 tanggal 25 Oktober 2023 dengan alasan dana tidak cukup;
- 14. P-14 :** Berupa foto copy Surat Keterangan Penolakan Cek Bank BCA Nomor Warkat : 0969780 tanggal 16 April 2024 dengan alasan dana tidak cukup;
- 15. P-15 :** Berupa foto copy Surat Keterangan Penolakan Cek Bank BCA Nomor Warkat : 0811447 tanggal 23 April 2024 dengan alasan syarat format bilyet giro berupa nama jelas penarik dan/atau tandatangan penarik tidak dipenuhi yaitu tandatangan basah yang dapat dilengkapi cap atau stempel sesuai dengan perjanjian pembukaan rekening giro;
- 16. P-16 :** Berupa foto copy Surat Keterangan Penolakan Cek Bank BCA Nomor Warkat : 0294331 tanggal 23 April 2024 dengan alasan dana tidak cukup;
- 17. P-17.A :** Berupa foto copy Somasi / Undangan Nomor : 168/LAW-RSU/AT/SOM/V/2024 tertanggal 19 Juni 2024;
- 18. P-17.B :** Berupa foto copy Resi Bukti Pengiriman Nomor 013880009083524 tanggal 20 Juni 2024 atas pengiriman Somasi / Undangan Nomor : 168/LAW-RSU/AT/SOM/V/2024;



19. P-18.A : Berupa foto copy Somasi II
Nomor : 198/LAW-RSU/YY/SOM/VII/2024 tertanggal 19 Juli 2024;

20. P-18.B : Berupa foto copy Resi Bukti
Pengiriman Nomor 013880010935324 tanggal 19 Juli 2024
atas pengiriman Somasi II Nomor : 198/LAW-RSU/YY/SOM/VII/2024;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pihak Penggugat juga telah mengajukan saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Ivana Tantojo menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui PENGUGAT karena saksi merupakan teman dari istri PENGUGAT;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi mengenal dan mengetahui TERGUGAT karena TERGUGAT pernah melakukan kerjasama dengan PT Babatan Kusuma Jaya kantor tempat saksi bekerja, TERGUGAT sebagai supplier yang melakukan suplai Smart Home System kepada PT Babatan Kusuma Jaya dan Kerjasama tersebut berjalan dengan lancar;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi juga melakukan kerjasama investasi dengan TERGUGAT dan Kerjasama tersebut bermasalah karena TERGUGAT tidak mengembalikan dana investasi milik saksi sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) kepada saksi, saksi juga merupakan korban dari kerjasama investasi dengan TERGUGAT;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi mengetahui dari istri PENGUGAT Kerjasama antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak lancar dan bermasalah karena dana pokok investasi PENGUGAT tidak dikembalikan oleh TERGUGAT dan pada akhirnya saksi mengetahui TERGUGAT digugat oleh PENGUGAT pada Pengadilan Negeri Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi mengetahui dari istri PENGUGAT antara PENGUGAT dengan TERGUGAT pernah melakukan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan kerjasama investasi tersebut namun tidak ada penyelesaian atau pengembalian dana pokok investasi dari TERGUGAT kepada PENGUGAT;



- Bahwa saksi menerangkan, mengenai ruko yang terletak di Villa Bukit Mas RC-29 RT. 001 RW. 007 Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kabupaten / Kota Surabaya merupakan kantor Smart Home System yang digunakan oleh TERGUGAT untuk melakukan pekerjaannya sebagai supplier Smart Home System;

- Bahwa saksi menerangkan, saksi pernah diundang oleh TERGUGAT untuk datang ke kantor Smart Home System tersebut terkait kerjasama antara TERGUGAT dengan PT Babatan Kusuma Jaya kantor tempat saksi bekerja;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan dalam sidang yang dilaksanakan secara E-litiagasi tanggal 12 Agustus 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, dbahwa didalam gugatannya penggugat mengajukan tuntutan provisi yaitu melakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap seluruh aset-aset, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik **TERGUGAT** berupa;

- 1) Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Villa Bukit Mas RC-29 RT 001 RW 007 Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kabupaten/Kota Surabaya Jawa Timur – 60225.
- 2) Saham pada PT Tecto Indonesia Asasta sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 3) Saham pada PT Handyman Smarttech Indonesia sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan provisi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR Jo. Pasal 53 Rv, maka tuntutan Provisi adalah suatu tuntutan agar Hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak, dilakukan terhadap salah satu pihak atau dengan kata lain adalah suatu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan dan tidak menyangkut pokok perkara. (Vide:



Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama terhadap berkas dalam perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tuntutan Provisi tersebut tidak ada urgensi maupun relevansi dengan pokok gugatan, maka terhadap tuntutan tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut didalam gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan dalil – dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidak hadirannya Tergugat menghadap kepersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan kuasa atau wakilnya yang sah meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah, sesuai Relas Panggilan tertanggal relaas panggilan sidang masing-masing tanggal 13 Maret dan 10 April, serta panggilan koran pada tanggal 22 Mei 2025 dan 30 April 2025;

Menimbang, bahwa ternyata ketidak hadirannya Tergugat bukan disebabkan suatu halangan yang sah maka sesuai ketentuan pasal 125 HIR, perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasa yang sah untuk itu, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti yang diajukan pihak Penggugat untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum; maka Majelis akan mempertimbangkan dalil – dalil Penggugat yang didasarkan kepada bukti - bukti yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa **PENGGUGAT** sebelumnya telah sepakat untuk melakukan kerjasama investasi dengan **TERGUGAT** berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi yang antara lain sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi tertanggal 24 April 2023, **PENGGUGAT** telah menyetorkan dana kepada **TERGUGAT** sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);



- b. Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi tertanggal 17 Juni 2023, **PENGUGAT** telah menyetorkan dana kepada **TERGUGAT** sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- c. Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi tertanggal 14 Juli 2023, **PENGUGAT** telah menyetorkan dana kepada **TERGUGAT** sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
- d. Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi tertanggal 17 September 2023, **PENGUGAT** telah menyetorkan dana kepada **TERGUGAT** sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- e. Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi tertanggal 23 Januari 2024, **PENGUGAT** telah menyetorkan dana kepada **TERGUGAT** sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian merujuk pada Perjanjian-Perjanjian tersebut diatas **PENGUGAT** telah melakukan penyertaan uang pokok kepada **TERGUGAT** dengan total nilai Investasi sebesar **Rp. 5.200.000.000,-** (lima miliar dua ratus juta rupiah) yang dibuktikan melalui Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi tersebut diatas;
- Bahwa atas dana Investasi yang telah disetorkan oleh **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT** berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi tersebut diatas, **TERGUGAT** memiliki kewajiban memberikan profit (keuntungan) kepada **PENGUGAT** sebesar 5% (lima persen), 10% (sepuluh persen) serta 11% (sebelas persen) dari nilai pokok investasi di akhir masa kontrak kerjasama investasi sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Perjanjian, namun faktanya sejak akhir masa kontrak kerjasama sampai dengan gugatan a quo diajukan, **TERGUGAT** belum melakukan kewajibannya memberikan profit atas kerjasama investasi yang dilakukan oleh **PENGUGAT**;

Menimbang bahwa, dalam suatu perjanjian, adakalanya salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Dalam hukum, perbuatan semacam ini biasa disebut sebagai kelalaian (wanprestasi). Pengertian kelalaian atau wanprestasi ada beberapa macam, yang meliputi:

- Tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana disanggupinya;
- Melaksanakan isi perjanjian namun tidak sebagaimana dijanjikan;
- Melaksanakan isi perjanjian namun terlambat;



- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang bahwa perjanjian memiliki kekuatan mengikat (Pasal 1339 KUH Perdata) sehingga pihak yang dirugikan oleh adanya wanprestasi ini dapat melayangkan tuntutan atas kelalaian yang terjadi. Pihak yang dirugikan dapat melakukan tuntutan

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat apakah berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat berhasil membuktikan dalil – dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 s.d. P-18.B dan hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi,

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi tertanggal 24 April 2023, **PENGUGAT** telah menyetorkan dana kepada **TERGUGAT** sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), P-2 Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi tertanggal 17 Juni 2023 **PENGUGAT** telah menyetorkan dana kepada **TERGUGAT** sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), P-3 Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi tertanggal 14 Juli 2023 **PENGUGAT** telah menyetorkan dana kepada **TERGUGAT** sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah); P-4, Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi tertanggal 17 September 2023, **PENGUGAT** telah menyetorkan dana kepada **TERGUGAT** sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), P-5 Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi tertanggal 23 Januari 2024; **PENGUGAT** telah menyetorkan dana kepada **TERGUGAT** sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Bukti P1 S/D P-5 tersebut **PENGUGAT** telah melakukan penyetoran / menyerahkan uang pokok investasi kepada **TERGUGAT** dengan nilai total sebesar **Rp. 5.200.000.000,- (lima miliar dua ratus juta rupiah)** sesuai dengan **Pasal 2 ayat 1 Perjanjian** dan sesuai dengan **Pasal 2 ayat 2 Perjanjian**; **TERGUGAT** telah menerima sejumlah uang dari **PENGUGAT** sebesar **Rp. 5.200.000.000,- (lima miliar dua ratus juta rupiah)** sesuai dengan **Pasal 2 ayat 2 Perjanjian**;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat tanggal jatuh tempo sampai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi;

Menimbang, oleh karena **TERGUGAT** hingga tenggang waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian belum juga melaksanakan kewajibannya



memberikan profit dan mengembalikan dana pokok investasi kepada **PENGUGAT**, maka kemudian **PENGUGAT** mencoba mencairkan cek yang merupakan jaminan yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi sebagaimana bukti P- 6Cek Bank BCA No. ES 305514 tanggal 21 Juli 2023, bukti P-7 Cek Bank BCA No. ES 305513 tanggal 28 Juli 2023, bukti P-8Cek Bank BCA No. DY 272396 tanggal 18 Oktober 2023, P-9, -Cek Bank BCA No. DY 272397 tanggal 21 Oktober 2023, P-10,Cek Bank BCA No. EO 811447 tanggal 16 Januari 2024, P11, Cek Bank BCA No. ET 969780 tanggal 16 Januari 2024 dan P-12 Cek Bank BCA No. EW 294331 tanggal 10 Maret 2024.

Menimbang, bahwa saat **PENGUGAT** melakukan pencairan cek tersebut diatas ditolak oleh pihak Bank BCA dengan alasan tidak terdapat dana, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari pihak Bank BCA sebagaimana bukti P-13 Surat Keterangan Penolakan (SKP) No Warkat: 0005514 tanggal 25 Oktober 2023, bukti P-14 Surat Keterangan Penolakan (SKP) No Warkat: 0969780 tanggal 16 April 2024, bukti P-15, Surat Keterangan Penolakan (SKP) No Warkat: 0811447 tanggal 23 April 2024, dan bukti P-16 Surat Keterangan Penolakan (SKP) No Warkat: 0294331 tanggal 23 April 2024;

Menimbang, bahwa dikarenakan cek yang merupakan jaminan ternyata tidak ada dananya maka pengugat mengajukan somasi/peringatan kepada pengugat untuk memenuhi kewajibannya yaitu sebagaimana bukti P-17A Resi Bukti Pengiriman Nomor : 013880009083524 tanggal 20 Juni 2024 atas pengiriman Somasi / Undangan Nomor : 168/LAW-RSU/AT/SOM/V/2024, bukti P- 17B Somasi / Undangan Nomor : 168/LAW-RSU/AT/SOM/V/2024 tertanggal 19 Juni 2024; P-18A Somasi II Nomor : 198/LAW-RSU/YY/SOM/VII/2024 tertanggal 19 Juli 2024, P-18B Resi Bukti Pengiriman Nomor 013880010935324 tanggal 19 Juli 2024 atas pengiriman Bukti tersebut membuktikan guna menyelesaikan permasalahan hukum terkait dengan kewajiban **TERGUGAT**, **PENGUGAT** telah melakukan upaya yang patut menurut hukum dengan meminta **TERGUGAT** untuk melaksanakan dan memenuhi kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa walaupun pengugat telah mengajukan somasi/peringatan kepada pengugat untuk memenuhi kewajibannya untuk memenuhi haknya namun tidak ditanggapi oleh tergugat sampai dengan gugatan diajukan pengugat , Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan/ melaksanakan kewajibannya memberikan profit dan mengembalikan dana pokok investasi kepada **PENGUGAT**, dikategorikan



telah lalai dan melakukan wanprestasi kepada PENGGUGAT sebagaimana Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa :

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Menimbang, bahwa melihat Surat Perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat ternyata telah memenuhi syarat sahny suatu perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka oleh karena itu apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya (Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka petitum nomor 2 untuk menyatakan Perjanjian Kontrak Perjanjian Kerjasama Investasi 1,2,3.4.5 mempunyai kekuatan hukum sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan penggugat yang menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi telah terbukti maka petitum nomor 3 yang menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi yang telah merugikan PENGGUGAT dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum penggugat nomor 4, Menghukum **TERGUGAT** membayar kerugian materiil kepada **PENGUGAT** secara tunai sebesar **Rp. 5.720.000.000,-** (lima miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P1 S/D P-5 tersebut **PENGUGAT** telah melakukan penyetoran / menyerahkan uang pokok investasi kepada **TERGUGAT** dengan nilai total sebesar **Rp. 5.200.000.000,-** (lima miliar dua ratus juta rupiah) dikabulkan sedangkan untuk tergugat membayar bunga keterlambatan sebesar **Rp. 314.820.000.000,-** (tiga ratus empat belas miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dikarenakan tanpa disertai bukti surat maupun saksi berapa jumlah real keuntungan yang diperoleh tergugat didalam menjalankan usahanya;

Menimbang, bahwa petitum nomor 6 Menghukum **TERGUGAT** membayar kerugian immateriil kepada **PENGUGAT** secara tunai sebesar **Rp. 10.000.000.000,-** (sepuluh miliar rupiah) dikarenakan tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti maka ditolak;



Menimbang, bahwa tentang petitum nomor 5 untuk Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap seluruh aset-aset, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik **TERGUGAT** berupa:

1. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Villa Bukit Mas RC-29 RT 001 RW 007 Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kabupaten/Kota Surabaya Jawa Timur – 60225.
2. Saham pada PT Tecto Indonesia Asasta sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Saham pada PT Handyman Smarttech Indonesia sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa dalam perkara a quo tidak diletakkan sita jaminan, maka petitum nomor 6 ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 7 tuntutan untuk Menghukum **TERGUGAT** jika lalai melaksanakan putusan ini dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan; menurut Majelis Hakim karena uang paksa /dwangsom tidak berlaku terhadap tindakan yang pokok gugatannya untuk membayar sejumlah uang petitum ini tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 8 tuntutan *Uit Voorbaar bij Vooraad* ini menurut Majelis Hakim, petitum ini tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 9 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan terdahulu ternyata bahwa Pengadilan Negeri telah memperoleh fakta-fakta hukum yang lengkap yang sekiranya relevan hubungannya dengan perkara ini sehingga tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan alat bukti lain selain yang sudah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 1243,1239,1243 dan 1338 KUHPdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk hadir dipersidangan dinyatakan tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan :
 - a. Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi tanggal 24 April 2023;
 - b. Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi tanggal 17 Juni 2023;
 - c. Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi tanggal 14 Juli 2023;
 - d. Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi tanggal 17 September 2023;
 - e. Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi tanggal 23 Januari 2024;

Mempunyai kekuatan Hukum, Sah dan Mengikat;

4 Menyatakan **TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji);

5 Menghukum **TERGUGAT** membayar kerugian materiil kepada **PENGGUGAT** secara tunai sebesar **Rp. 5.720.000.000,-** (lima miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah);

6 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

7 Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp4.584.000,00 (empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 15 September 2025 oleh kami, Ferdinand Marcus Leander, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Ni Putu Sri Indayani SH., MH. dan Alex Adam Faisal, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 300/Pdt.G/2025/PN Sby tanggal 11 Maret 2025 dan 23 Mei 2025, putusan tersebut pada hari selasa, tanggal 16 September 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Agus Widodo, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta disampaikan pada hari itu juga kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan dan untuk Tergugat diberitahukan melalui pos tercatat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Putu Sri Indayani, SH., MH.

Ferdinand Marcus Leander, SH., MH.

Alex Adam Faisal, SH.

Panitera Pengganti,

Agus Widodo, SH.,MH.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Biaya Proses (ATK) : Rp 150.000,00
 - Biaya Panggilan : Rp4.354.000,00
 - Biaya PNBP Panggilan : Rp 30.000,00
 - Materai : Rp 10.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00 +
 - Jumlah. Rp4.584.000,00
- (empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)